

① 민원유형 : 여신 - 대출금 상환 유예

■ 민원사례 : 코로나19 관련 대출금 상환 유예

민원인은 개인채무자로 코로나19에 따른 자가 격리 등으로 경제 활동을 하지 못하는 상황으로, 대출원금 상환유예 등 금융지원을 받을 수 있도록 도와달라는 민원을 제기

■ 처리결과

코로나19 피해로 대출금 정상상환이 어려운 개인채무자를 대상으로 4월 29일부터 가계대출에 대한 원금 상환유예 신청 제도가 시행되고 있음을 안내

* '20.4.28. 금융위원회 보도자료(4월 29일부터 코로나19 피해 취약 개인채무자는 가계대출 원금 상환유예를 신청할 수 있습니다) 참고

또한, 서민금융진흥원 및 신용회복위원회에서는 일시적 유동성 부족 등으로 정상적인 채무상환이 어려운 채무자를 위해 채무 변경(연체이자 감면, 원금 일부감면, 상환기간 연장 등)을 통한 경제적 회생을 지원하고 있음을 안내

* 서민금융진흥원 : 서민금융상품 등 안내 (☎ 1397)
신용회복위원회 : 개인워크아웃, 프리워크아웃(☎ 1600-5500)

■ 소비자 유의사항

코로나19 관련 개인채무자 대출 상환유예 특례는 대출받은 금융회사에 신청하는 '가계대출 프리워크아웃 특례'와 신복위에 신청하는 '신복위 채무조정 특례'로 구성되며, 지원대상 요건이 정해져 있으므로 세부적인 지원대상 요건, 신청방법 등은 대출받은 금융회사 또는 신복위에 문의하여 확인할 필요

2 민원유형 : 예적금 - 기타

■ 민원사례 : 예적금 해지시 비대면거래 관련

노인 등 은행 방문이 어려운 고객의 정기예금 만기해지시 비대면으로 만기금액 수취가 가능하도록 제도개선이 필요하며, 위임장을 소지한 자녀에게는 예금주 명의의 예금 등도 지급이 가능하도록 해야 한다는 민원이 제기

■ 처리결과

가입 상품에 따라 인터넷뱅킹, 모바일앱 등을 통해 은행 영업점을 방문하지 않고 본인확인 절차 등을 거쳐 만기금액 수취가 가능하며,

일반적인 경우 예금주의 자녀 등 대리인이 위임장과 인감증명서 등 은행이 요구하는 증빙서류를 구비하여 영업점에 방문하는 경우 예금주 본인의 의사 확인절차 등을 거쳐 대리인을 통해 예금거래 계약을 해지할 수 있음을 안내

■ 소비자 유의사항

비대면거래나 대리인을 통한 예적금 해지 가능여부 및 신청절차 등은 가입한 상품 또는 은행에 따라 차이가 있으므로 세부사항은 거래 금융회사에 문의하여 확인할 필요

① 민원유형 : 저축은행 - 예적금 관련

■ 민원사례 : 재형저축 이자 산정 관련

민원인은 재형저축상품(매월 50만원 불입, 분기한도 150만원)의 자동이체일(29일)이 공휴일인 경우 익영업일에 이체가 되고 해당 일자가 다음 분기로 넘어가면 분기한도를 초과하여 1개월분 불입금이 미불입으로 처리*되는 것은 부당하며, 미불입 처리된 금액에 대한 정상적인 이자 지급을 하여 달라는 민원을 제기

* 6.29일이 공휴일로 7.1일 입금 처리된 경우 → 7.1일, 7.29일, 8.29일, 총 150만원이 납입되어 분기 말 9.29일 납입분은 분기한도 초과로 미불입 처리

■ 처리결과

해당 저축은행은 자동이체 지정일이 휴일인 경우 익영업일에 이체되어 분기한도 초과로 미불입된 사실을 확인하고, 민원인에게 미불입된 건을 정상적인 입금으로 가정할 경우 지급되어야 할 이자금액을 보상하기로 하였으며, 전산시스템을 개선하고 전수조사를 실시하여 이자조정이 필요한 다른 고객에 대해서도 이자를 지급하기로 함

■ 소비자 유의사항

재형저축상품의 경우 기간별 적립한도가 있으므로 자동이체의 정상적 실행여부, 자동이체 날짜에 따른 기간별 적립한도 초과 여부 등을 주의 깊게 살펴볼 필요

2 민원유형 : 대출 - 대출취급

■ 민원사례 : 명의도용 비대면 대출

민원인은 지인에게 본인의 명의로 휴대전화를 개통해 주었는데, 지인이 그것을 이용하여 민원인 명의로 저축은행에서 비대면 대출을 받아 피해를 입게 되었다며 민원을 제기

■ 처리결과

확인결과 저축은행이 비대면 대출을 취급하는 과정에서 신분증 확인, 공인인증서 인증과 같은 본인 확인절차를 적정하게 이행하였으며, 대출금이 민원인 명의 계좌로 입금된 점 등을 살펴볼 때, 저축은행이 본인 확인절차를 부실하게 하여 피해가 발생한 것이라고 보기 어려움을 안내

■ 소비자 유의사항

최근 비대면 거래가 활발해짐에 따라 영업점 방문 없이 대출을 받는 일이 증가하고 있고, 비대면 거래는 그 특성상 개인정보(휴대전화, 공인인증서 등)를 기반으로 대출을 실행하는 것이기 때문에

가족, 지인 등을 통해 개인정보가 제3자 등에게 누설되어 피해가 발생하지 않도록 철저한 관리가 필요하다는 점에 유의할 필요

3 민원유형 : 대출 - 대출취급

■ 민원사례 : 보이스피싱 피해 구제 요청

민원인은 신용카드 해외결제 문자를 받고 문자메시지에 있는 전화 번호로 연락하였는데, 전화를 받은 상담원이 해외결제는 외환담당 경찰이 담당한다고 안내하였고, 얼마후 경찰청 경위라는 사람이 전화가 와 외화밀반출 수사 중이라며 장시간 통화하였으며

통화과정에서 수신된 문자메시지에 따라 개인정보를 입력하고 링크된 URL을 클릭하자 원격조정 앱이 설치되어 카드로 실행 되었다며 피해구제를 요청

■ 처리결과

민원인의 ID 로그인, 카드비밀번호 입력, 휴대폰 인증절차를 거쳐 대출금이 민원인 명의 결제계좌로 입금되고, 대출내역 확인 문자가 민원인 휴대폰으로 전송되었으며

민원인이 보이스피싱을 당해 스마트폰에 악성 앱이 설치되고 이를 통해 인터넷뱅킹 비밀번호, OTP번호가 유출된 것으로 확인되어, 해당 카드사로 하여금 민원인의 피해를 보상하도록 권고하기 어려움을 안내

■ 소비자 유의사항

결제 문자메시지가 의심될 경우 메시지에 안내된 전화번호로 문의 하지 말고 소지한 신용카드 뒷면에 안내된 전화번호 또는 인터넷 검색으로 확인된 카드사 전화번호로 문의하고, 문자메시지에 링크된 출처를 알 수 없는 앱 등이 설치되지 않도록 유의할 필요

① 민원 유형 : 보험금 및 제지금 지급

■ 민원내용 : 양측 안구 수술비가 각각 지급되지 않는 것은 부당

당뇨성 망막병증 및 유리체 출혈 진단 후 양안 안구내 레이저술을 시행하였으나, 동시에 2종류 이상의 수술을 받은 경우에 해당되어 수술급여금이 1회만 지급됨

이에 민원인은 해당 보험약관과 다르게 최근 판매되는 보험약관의 경우 좌·우측 안구에 대한 수술급여금을 각각 지급하도록 규정되어 있으므로 수술급여금을 1회만 지급하는 것은 부당하다는 민원을 제기

■ 처리결과

해당 보험약관에 따르면, 동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우에는 그 수술 중 가장 높은 급여금에 해당하는 한 종류의 수술에 대해서만 수술급여금을 지급하는 것으로 규정되어 있으며, 좌·우 안구에 수술을 받는 경우는 약관상 문구인 '동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우'에 해당

민원인이 제시한 보험약관*은 타 보험회사가 현재 판매중인 보험상품의 약관으로 해당 보험계약이 아닌 다른 보험상품의 약관을 기준으로 수술급여금을 지급하도록 권고하기 어려움을 안내

* 동시에 두 종류 이상의 수술을 받더라도 의학적으로 치료 목적이 다른 독립적인 수술을 받은 경우 수술급여금을 각각 지급하도록 규정

■ 소비자 유의사항

동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 보험약관에 따라 수술급여금 지급여부가 상이할 수 있으며, 보험사고 발생시 해당 보험계약의 약관에서 정하는 바에 따라 보상되는 점을 유의할 필요

2 민원 유형 : 보험상품 불완전판매

■ 민원내용 : 보장성보험을 저축성보험으로 설명한 것은 부당

민원인은 보험설계사가 사망사고를 주로 보장하는 종신보험(3건)을 마치 확정금리형 저축성보험인 것처럼 잘못 설명하고 계약을 체결시킨 것은 부당하므로, 보험계약 취소 및 납입보험료 반환 요구

■ 처리결과

약관의 중요내용에 대한 설명 등이 이행되지 않는 경우에 계약 취소가 가능한 기간인 계약일로부터 3개월(품질보증해지기간)이 이미 경과하였고, 청약서, 안내서류 등 보험가입서류에 계약자가 직접 자필서명한 점, 완전판매 모니터링 전화에서도 저축성보험이 아닌 종신보험에 가입한 것을 확인하였다고 답변한 점 등을 사유로 보험회사는 수용이 곤란하다는 의견이었으나,

담당 설계사를 통해 계약체결 당시 자녀의 대학진학 및 결혼자금 등 목적으로 활용할 수 있는 확정금리형 저축성보험으로 설명하고 가입을 권유한 사실이 확인되어, 보험회사가 불완전판매 사실을 인정하여 계약을 취소하고 기 납입보험료를 반환 처리

■ 소비자 유의사항

종신보험은 목돈마련 등을 목적으로 하는 저축성보험이 아닌 사망보장을 위한 보장성보험임에 유의하고, 보험계약 체결시에는 상품설명서 및 약관 등을 반드시 꼼꼼히 읽어보고 본인의 가입 목적에 부합하는 상품인지 확인하고 가입할 필요

③ 민원 유형 : 보험금 및 제지금 지급

■ 민원내용 : 외제차 대차료 과소산정은 부당

자동차사고 피해차량은 고가의 수입차량인데도 국산 중소형차량과 동급으로 분류하여 이에 준하는 대차료를 산정·지급하는 것은 부당하다는 내용의 민원이 제기

■ 처리결과

해당 자동차보험 약관의 대물배상 지급기준에서 대차를 하는 경우 대차료 인정기준액에 의하면, 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록된 대여사업자에게서 차량만을 빌릴 때를 기준으로 동급의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금이며, 여기서 ‘동급’이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량으로 규정하고 있음

즉 고가의 수입차량의 경우에도 동 피해차량과 배기량, 연식이 유사한 차량을 기준으로 최저가의 렌트차량을 제공하는 것을 기준으로 대차료를 보상하도록 하고 있으므로, 보험회사의 업무처리가 부당하다고 보기 어려움을 안내

■ 소비자 유의사항

자동차사고로 차량이 훼손되어 수리기간 중 대차를 하는 경우 대차료는 자동차보험약관상 대차료 산정기준에 따라 산정되며,

이는 배기량과 연식이 유사한 동급의 차량을 대차하였을 경우 소요되는 통상의 대차료를 기준으로 하므로 피해차량과 유사한 시세의 차량 대차료와는 차이가 있을 수 있음에 유의할 필요

1 민원유형 : 신탁 - 상품설명 부적정

■ 민원사례 : 특정금전신탁 불완전판매 주장

민원인은 신탁상품 가입 시 판매직원이 심의를 받지 않은 홍보자료로 가입을 유도하였고, 핵심서류에 본인의 자필 서명이 누락되었으므로 본 계약은 무효이며 가입 후 철회의사를 밝혔으나 철회가 불가하다는 거짓설명을 받는 등 불완전판매에 해당하므로 손실보상을 요구하는 민원을 제기

■ 처리결과

홍보자료의 구체적인 내용을 볼 때 사실을 왜곡한 거짓 자료라고 보기 어려우며, 상품가입 신청서와 투자위험 확인서 등에는 서명이 되어 있는 점, 상품가입 후 이뤄진 해피콜에서도 민원인이 계약내용을 인지하고 있는 점 등을 고려할 때 일부 서류에 자필 서명이 누락되었다는 사실만으로 계약의 성립 자체가 무효라고 볼 수 없으며,

가입 철회가 불가하다고 설명하였다는 녹취록 등 증거가 없어 사실관계를 확인할 수는 없으나 해당 상품은 신탁 계약 후 청산 전까지 중도해지가 불가한 상품이므로 판매직원의 거짓 설명으로 인하여 철회 기회를 놓치게 되었다고 보기는 어려움을 안내

■ 소비자 유의사항

금융투자상품은 그 구조, 시장상황 등에 따라 큰 손실이 수반될 수 있으므로 원금 손실여부, 관련 투자위험 등을 정확히 이해하고 가입하는 것이 중요하며, 또한 이를 위해 상품가입시 제공되는 가입서류, 주요 안내사항을 자세히 확인할 필요

2 민원유형 : 주식매매 - 반대매매

■ 민원사례 : 부당 반대매매에 대한 손실보상 요구

민원인은 증권계좌의 담보금 부족으로 반대매매가 진행되었는데, 반대매매 수수료가 온라인 매매수수료의 30배에 해당하는데도 이에 대한 안내를 전혀 받지 못하였다는 민원을 제기

■ 처리결과

주식거래 수수료는 고객과 증권회사 간에 체결된 약정에 따라 정해지는데, 은행에서 개설한 사이버증권거래예금 약관 고객 유의 사항에서는 매매수수료 등과 관련된 사항은 거래 증권회사 안내 시스템을 이용하도록 하고 있으며,

이에 따라 증권회사에서는 매매거래계좌설정약관 및 홈페이지를 통해 반대매매 수수료를 안내하고 있음을 안내

■ 소비자 유의사항

주식거래시 가격변동에 따라 반대매매가 이루어질 수 있으므로 반대매매 통보를 받은 경우 반대매매 근거, 수량 등 세부내용을 금융회사에 정확히 확인할 필요가 있으며,

통상적으로 반대매매수수료는 오프라인 수수료율을 적용하고 있어 저렴한 온라인 매매수수료에 비해 클 수 있음에 유의할 필요